

CHƯƠNG II

NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG

VỀ PHÁP LUẬT

NỘI DUNG BÀI HỌC

01

KHÁI NIỆM, THUỘC TÍNH, HÌNH THỨC PHÁP LUẬT

02

QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

03

QUAN HỆ PHÁP LUẬT

04

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1. KHÁI NIỆM, THUỘC TÍNH, HÌNH THỨC PHÁP LUẬT

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

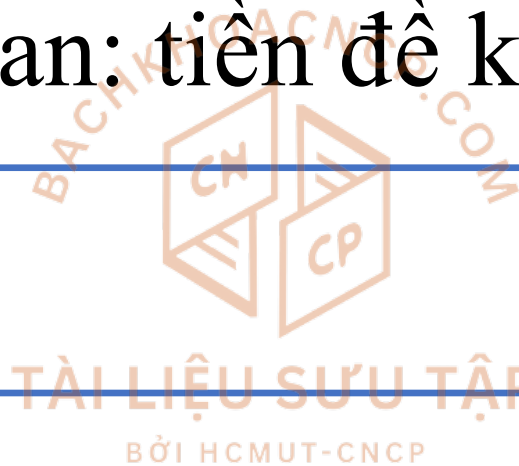
NGUỒN GỐC CỦA PHÁP LUẬT



Mặt khách quan: tiền đề kinh tế và xã hội



Mặt chủ quan: Ban hành hoặc thừa nhận



1.1 Khái niệm pháp luật



Pháp luật là:

1

- hệ thống các quy tắc xử sự chung
- do Nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận)

2

- được Nhà nước bảo đảm thực hiện

3

- để điều chỉnh các quan hệ xã hội
- phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị

1.2 Thuộc tính pháp luật



a. Tính quy phạm phổ biến

- Tính quy phạm: đặt ra khuôn mẫu, chuẩn mực, giới hạn trong xử sự của con người
- Tính phổ biến: ***có hiệu lực đối với tất cả*** các cá nhân, tổ chức

Ví dụ:

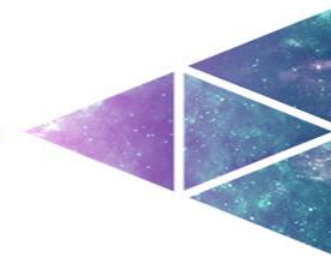
Quy định về việc phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy hoặc các loại xe có kết cấu tương tự.

b. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức

**Nội dung của pháp luật
được thể hiện bằng những
hình thức xác định**

**Nội dung của các quy tắc
pháp luật cần được thể hiện
bằng ngôn ngữ pháp lý**

1.2 Thuộc tính pháp luật



c. Tính được bảo đảm bằng Nhà nước

1

Đây là điểm đặc biệt quan trọng để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác

2

Chỉ có quy phạm pháp luật mới được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau

THẢO LUẬN

Nhận định sau đây là Đúng hay Sai? tại sao?

1. Chỉ có pháp luật mới có tính quy phạm.
2. Ngôn ngữ pháp lý rõ ràng, chính xác thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật.
3. Ban hành là cách thức duy nhất hình thành nên pháp luật

Thảo luận

Trắc nghiệm

1. Loại quy tắc xử sự nào sau đây được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế?

- A. Đạo đức
- B. Tôn giáo
- C. Pháp luật
- D. Tập quán

2. Nội dung nào sau đây là căn cứ để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác?

- A. Tính giai cấp của PL
- B. Tính xã hội của PL
- C. Chức năng của PL
- D. Thuộc tính của PL

1.3 Hình thức pháp luật

Khái niệm:

- Hình thức pháp luật là phương thức tồn tại của pháp luật.
- Hình thức pháp luật còn được hiểu là cách thức để thể hiện ý chí của Nhà nước hay cách thức mà Nhà nước sử dụng để chuyển ý chí của nó thành pháp luật.

Có ba hình thức trên thế giới: ***luật tập quán, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật***

H PHỔ HỒ CHÍ

CH KHOA

1.3 Hình thức pháp luật

a. Luật tập quán (tập quán pháp)

- **Tập quán** là thói quen, những hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời sống cộng đồng trong một thời gian dài.
- Không mang tính cưỡng chế

a. Luật tập quán (tập quán pháp)

Luật tập quán là có **nguồn gốc từ tập quán** trên cơ sở cho phép *áp dụng tập quán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền*, chủ thể áp dụng pháp luật vận dụng tập quán cụ thể làm ***căn cứ giải quyết*** các vụ việc.

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Điều kiện quan trọng để tập quán trở thành luật tập quán khi:

- tập quán được Nhà nước nâng lên thành những quy tắc xử sự chung, và
- được đảm bảo thực hiện trên thực tế.

1.3 Hình thức pháp luật

Tập quán pháp

Tập quán pháp là hình thức **Nhà nước thừa nhận một số tập quán** lưu truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, nâng chúng lên thành những cái **quy tắc xử sự chung và được nhà nước đảm bảo thực hiện.**

Ví dụ áp dụng tập quán pháp trong thực tiễn xét xử ở Việt Nam

Vụ án “Cây chà 19 tiếng” ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bà Loan là chủ tàu đánh bắt hải sản đã thuê ông Hường làm tài công một tàu đánh bắt hải sản. Ông Hường đã lập một “cây chà” cách bờ biển Long Hải 19 tiếng. Ông Hường đánh bắt hải sản tại đây từ 1992. Sau khi chấm dứt hợp đồng với ông Hường, bà Loan đã thuê ông Hùng làm tài công mới. Năm 1999, bà Loan phát hiện ra ông Hùng đã cho ông Thanh cây chà này. Do đó, bà Loan đã kiện ông Thanh, yêu cầu ông Thanh trả lại cây chà và quyền đánh bắt hải sản địa điểm đã đặt chà.

1.3 Hình thức pháp luật

b. Tiền lệ pháp

1

Tiền lệ pháp là việc **làm luật của Tòa án** trong việc công nhận và áp dụng các nguyên tắc mới trong quá trình xét xử.

2

Vụ việc được giải quyết sẽ là **cơ sở để ra pháp quyết** cho những trường hợp có tình tiết hoặc vấn đề tương tự sau này.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

1.3 Hình thức pháp luật

b. Tiền lệ pháp

- Ở Việt Nam, hiện nay sử dụng thuật ngữ **án lệ**.
- Theo đó, án lệ là những **lập luận, phán quyết** trong bản án, quyết định **đã có hiệu lực pháp luật** của Tòa án về một vụ việc cụ thể **được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ** để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử. (Điều 1 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP)

Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông

“[2] Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy: Trong khi đang điều khiển xe ô tô phát hiện có việc va chạm, xảy ra tai nạn giao thông thì Q đã dừng xe lại để xuống kiểm tra, khi Q nhìn thấy có một nạn nhân (sau này biết đó là em Hoàng Đức P) đang nằm ở phía trước hàng bánh phía sau xe ô tô về phía bên phải thì Q đã lên xe, điều khiển cho xe ô tô đi thẳng, nên hàng bánh sau xe ô tô của Q đã đè lên đầu, làm em P chết ngay tại chỗ.

[3] Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, như lời khai của người làm chứng gồm: bà Dương Thị H, anh Nguyễn Xuân H, chị Phạm Thị T, anh Hoàng Khánh C; cũng như Sơ đồ hiện trường, Biên bản khám nghiệm tử thi, Kết luận giám định pháp y và đặc biệt là căn cứ vào chính lời khai của bị cáo Q ở giai đoạn ban đầu điều tra vụ án thì thấy: Trong quá trình điều tra vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh, cũng như tại phiên tòa của Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh và tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thì bị cáo đã khai: “Khi xuống kiểm tra thì tôi không chắc chắn nạn nhân đang nằm dưới gầm xe ô tô là còn sống, hay đã chết, vì thực tế lúc đó tôi cũng chưa có căn cứ để xác định được là nạn nhân đã chết, hay còn sống” (Bút lục 75); bị cáo Q còn khai là mặc dù lúc đó bị cáo nhận thức được cho xe tiến lên, hay lùi lại thì cũng đều là rất nguy hiểm, vì nếu lùi xe thì thế nào bánh trước cũng sẽ tiếp tục đè lên người nạn nhân (Bút lục 64, 65, 69).

Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông

[4] Lời khai của bị cáo Phan Đình Q còn thể hiện: Khi xuống kiểm tra tôi thấy nạn nhân nằm sát về phía trước của hàng bánh sau xe ô tô, bánh xe ô tô chưa đè hẳn lên đầu người đó, bị cáo mới chỉ nhìn thấy nạn nhân đó nằm bất động về phía trước bánh xe ô tô ở hàng bánh sau phía bên phải (Bút lục 61, 68, 85, 354, 356). Ngoài ra, bị cáo Q còn có nhiều lời khai khác: Mặc dù bị cáo nhận thức được lúc đó cho xe ô tô lùi lại, hay tiến lên thì cũng đều đè qua người nạn nhân và tôi nhận thức được như vậy, nhưng tôi vẫn chấp nhận cứ cho xe đè qua người nạn nhân (Bút lục 58, 61, 64, 65, 69).

[5] Như vậy, mặc dù bị cáo Q kháng cáo cho rằng: Hành vi phạm tội của bị cáo không phạm tội “Giết người” nhưng Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ căn cứ để khẳng định: Bị cáo Q đã có hành vi phạm tội “Giết người” như quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh là hoàn toàn có căn cứ pháp luật. Việc bị cáo Q luôn thay đổi lời khai và không nhận đã phạm tội “Giết người” là chỉ để trốn tránh trách nhiệm hình sự trước pháp luật về tội nặng hơn tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” mà thôi; do đó, Tòa án cấp phúc thẩm không có căn cứ pháp luật để chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo, mà cần phải giữ nguyên tội danh “Giết người” đối với bị cáo như quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm khẳng định: bị cáo Q không bị kết án sai tội danh như nội dung đơn kháng cáo của bị cáo và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, cũng như bào chữa của luật sư cho bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm”.

[6] Xét nội dung kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Hội đồng xét xử phúc thẩm, thấy: Nguyên nhân xảy ra vụ án là do bị cáo thiếu chú ý quan sát trong khi điều khiển xe ô tô, nên đã gây ra tai nạn, làm em P bị cuốn nằm dưới xe ô tô của bị cáo. Sau khi phát hiện đã va chạm với người tham gia giao thông, thì bị cáo đã dừng xe để xuống kiểm tra, khi xuống kiểm tra thấy có người nằm ngay sát bánh xe ô tô thì bị cáo không tìm cách xử lý mà lại điều khiển cho xe tiếp tục đi thẳng, mặc dù bị cáo đã nhiều lần khai nhận là kể cả việc bị cáo cho xe đi thẳng, hay lùi lại thì đều rất nguy hiểm, nhưng lúc đó bị cáo cứ cho xe tiến lên, hậu quả là em Hoàng Đức P bị xe ô tô đè lên làm vỡ hộp sọ và chết ngay tại chỗ.

[7] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Phan Đình Q không thuộc trường hợp có tính chất côn đồ và cũng không thuộc trường hợp phạm tội có tính chất man rợ như nội dung kháng nghị, cũng như quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa, mà Hội đồng xét xử thấy bị cáo chỉ phạm tội theo khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự, như quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm; do đó, không có căn cứ để chấp nhận nội dung kháng nghị về việc áp dụng khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự để xét xử đối với bị cáo. Về nội dung đề nghị tăng mức hình phạt tù đối với bị cáo Q thì Hội đồng xét xử thấy: Sau khi xuống xe để kiểm tra, thấy bánh xe ô tô phía sau bên phải đè sát vào phần cổ, gáy của nạn nhân và mặc dù lúc này bị cáo chưa có căn cứ để nói rằng nạn nhân đã chết, nhưng bị cáo vẫn điều khiển xe đi tiếp, dẫn đến nạn nhân bị chết sau khi xe tiến lên. Hơn nữa, trong quá trình điều tra vụ án bị cáo lại không thành khẩn nhận tội là thể hiện coi thường pháp luật, trong khi người bị hại không có lỗi gì và lúc này thì tính nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân đang ở mức rất nguy hiểm, mà bị cáo vẫn lái xe đè qua người nạn nhân là điều không thể chấp nhận được đối với bị cáo; Hội đồng xét xử thấy hoàn toàn có căn cứ để chấp nhận xử tăng mức hình phạt tù đối với bị cáo, có như vậy thì mới tương xứng với tính chất –mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra và mới đảm bảo được tính răn đe phòng ngừa tội phạm chung vì mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt đối với bị cáo Q 12 (mười hai) năm tù là còn quá nhẹ, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân địa phương nơi xảy ra vụ án.

Khái quát nội dung án lệ:

- Tình huống án lệ:* Sau khi gây ra tai nạn giao thông cho bị hại, bị cáo dừng xe xuống kiểm tra thấy bị hại nằm dưới gầm xe ô tô, không xác định được bị hại còn sống hay đã chết, bị cáo tiếp tục điều khiển xe chèn lên người bị hại. Hậu quả là bị hại chết.
- Giải pháp pháp lý:* Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

- a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;
- b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;
- c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
- d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
- đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 93. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

- a) Giết nhiều người;
- b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
- c) Giết trẻ em;
- d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
- đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
- e) Giết người mà liên trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
- g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
- h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
- i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
- k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
- l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
- m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
- n) Có tính chất côn đồ;
- o) Có tổ chức;
- p) Tái phạm nguy hiểm;
- q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Lưu ý về tiền lệ pháp

- Tính bắt buộc chung?
- Tính đến tháng 9/2022 ở Việt Nam có **bao nhiêu án lệ** được công bố?

1.3 Hình thức pháp luật

c. Văn bản quy phạm pháp luật

Theo Điều 2 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015:

1

văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật

2

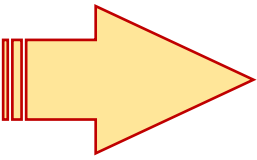
*được **ban hành** theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật*

1.3 Hình thức pháp luật

d. Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật **chủ yếu** ở nước ta

Đây là phương tiện quan trọng để thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng



Do đó, tất cả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước phải xuất phát từ đường lối, chính sách của Đảng và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Thảo luận

NHẬN ĐỊNH SAU ĐÂY LÀ ĐÚNG HAY SAI. TẠI SAO?

1. Pháp luật chỉ có thể được hình thành bằng con đường ban hành của Nhà nước.
2. Một quan hệ xã hội không thể cùng bị điều chỉnh bởi pháp luật và quy phạm đạo đức.

2. QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CÁC YẾU TỐ CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

- **Quy phạm pháp luật:** là thành tố nhỏ nhất của hệ thống pháp luật.
- **Chế định pháp luật** bao gồm một số các quy phạm pháp luật có đặc điểm chung giống nhau nhằm điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội tương ứng.
- **Ngành luật** bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội cùng loại trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội.

2.1 Quy phạm pháp luật



a. Khái niệm và đặc điểm quy phạm pháp luật

Khái niệm: Quy phạm pháp luật là *những quy tắc xử sự chung* mang tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

2.1 Quy phạm pháp luật



a. Khái niệm và đặc điểm quy phạm pháp luật

Ví dụ:

Khoản 1, Điều 154 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người:

“1. Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm”.

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO?



1. Mọi quy phạm pháp luật đều là quy phạm xã hội.
2. Mọi quy phạm xã hội đều là quy phạm pháp luật.
3. Mọi quy phạm pháp luật đều có tính bắt buộc chung.
4. Mọi quy phạm xã hội đều có tính bắt buộc chung.

2.1 Quy phạm pháp luật



Đặc điểm của quy phạm pháp luật:

1

Do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận

2

Được thể hiện bằng hình thức xác định (Bộ luật, luật, nghị định, thông tư, ...)

3

Mang tính bắt buộc chung và được áp dụng nhiều lần trong đời sống.

4

Được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

2.1 Quy phạm pháp luật



b. Cơ cấu của quy phạm

1

Giả định

2

Quy định

3

Chế tài

2.1 Quy phạm pháp luật



1

Giả định

Nêu lên những hoàn cảnh, điều kiện có thể xảy ra trong đời sống thực tế mà cá nhân hay tổ chức sẽ gặp

“Chủ thể nào? Trong tình huống nào thì sẽ áp dụng quy phạm pháp luật đó?”

BACHKHOACNCP.COM

BACHKHOACNCP.COM

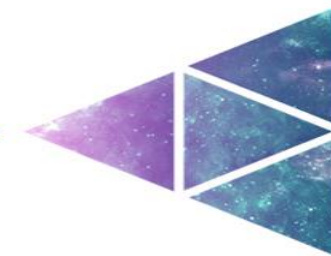
2.1 Quy phạm pháp luật

Giả định

Ví dụ: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 quy định:

“Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”

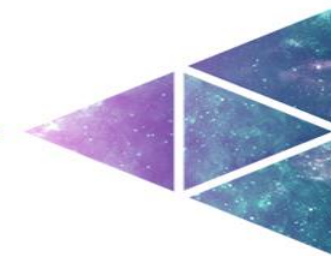
THẢO LUẬN: xác định bộ phận giả định?



Theo quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015 quy định:

“Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”

2.1 Quy phạm pháp luật



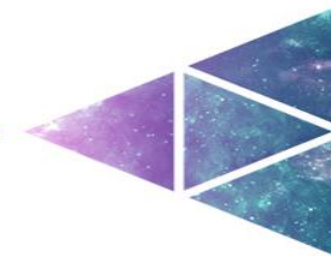
2

Quy
định

Nêu lên cách thức xử sự mà cá nhân hay tổ chức ở vào hoàn cảnh, điều kiện đã nêu trong bộ phận giả định được phép hoặc buộc phải thực hiện.

Cần trả lời câu hỏi “gặp hoàn cảnh, tình huống đó, cách thức xử sự mà Nhà nước yêu cầu chủ thể thực hiện trong quy phạm pháp luật đó là gì?”

2.1 Quy phạm pháp luật



2

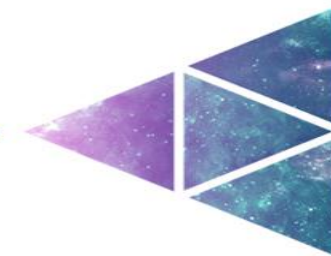
Quy
định

Hành vi nào không được thực hiện (cấm)

Hành vi nào phải thực hiện (có nghĩa vụ)

Hành vi nào có thể lựa chọn thực hiện
(có quyền)

2.1 Quy phạm pháp luật



Ví dụ: Theo Khoản 1, Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình”.

2.1 Quy phạm pháp luật

b. Cơ cấu của quy phạm

3

Chế tài

nêu lên các biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến áp dụng đối với cá nhân hay tổ chức không thực hiện đúng mệnh lệnh của Nhà nước đã nêu ở bộ phận quy định hoặc giả định

Cần trả lời câu hỏi: “Hậu quả bất lợi đối với những người không thực hiện đúng yêu cầu quy phạm pháp luật?”

Những loại chế tài

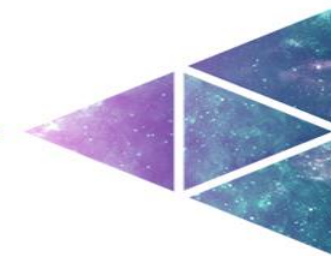
- Hình sự: hình phạt (phạt tù, cải tạo,...)
 - Dân sự: Bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm, trả tiền,...
 - Hành chính: xử phạt vi phạm hành chính với số tiền...
 - Kỉ luật: Sa thải, cách chức, khiển trách, kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 6 tháng
- + Bồi hoàn chi phí đào tạo...

2.1 Quy phạm pháp luật



Ví dụ: Khoản 1, Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015, quy định tội cướp tài sản:

*“Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, **thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm**”.*



Điều 608. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng:

“Cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường”.

BÀI TẬP TẠI LỚP



Xác định giả định, quy định, chế tài của các QPPL.

Câu 1. Điều 127 Bộ luật Dân sự 2015

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Câu 2. Khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

BÀI TẬP TẠI LỚP



Câu 3. Điều 89. Xác định con của Luật HN&GD 2014

1. Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó là con mình.
2. Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó không phải là con mình.

Câu 4. Điều 111 của Luật HN&GD 2014

Con đã thành niên không sống chung với cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

LƯU Ý

1. Một QPPL có thể được trình bày trong một điều luật, hoặc nhiều QPPL cùng được trình bày trong một điều luật nếu các QPPL có nội dung tương tự hoặc liên quan đến một vấn đề.
2. Trật tự trình bày các bộ phận của QPPL có thể thay đổi không nhất thiết phải theo trình tự giả định, quy định và chế tài.
3. Một điều luật không nhất thiết phải có đầy đủ cả 3 bộ phận của một QPPL.

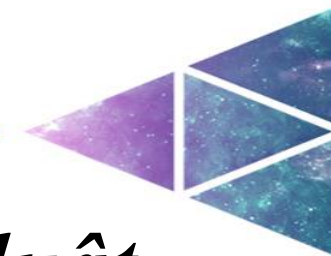
2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



a. Khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

Khái niệm: Văn bản quy phạm pháp luật là một hình thức văn bản do cơ quan nhà nước **ban hành hoặc phối hợp ban hành** theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định, trong đó có các quy tắc xử sự mang tính **bắt buộc chung**, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản và được **áp dụng nhiều lần** trong đời sống xã hội.

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



a. Khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

Ví dụ:

Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tổ tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tổ tụng Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, ...

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

1

Văn bản quy phạm pháp luật là một hình thức văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức nhất định.

2

Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



Đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật

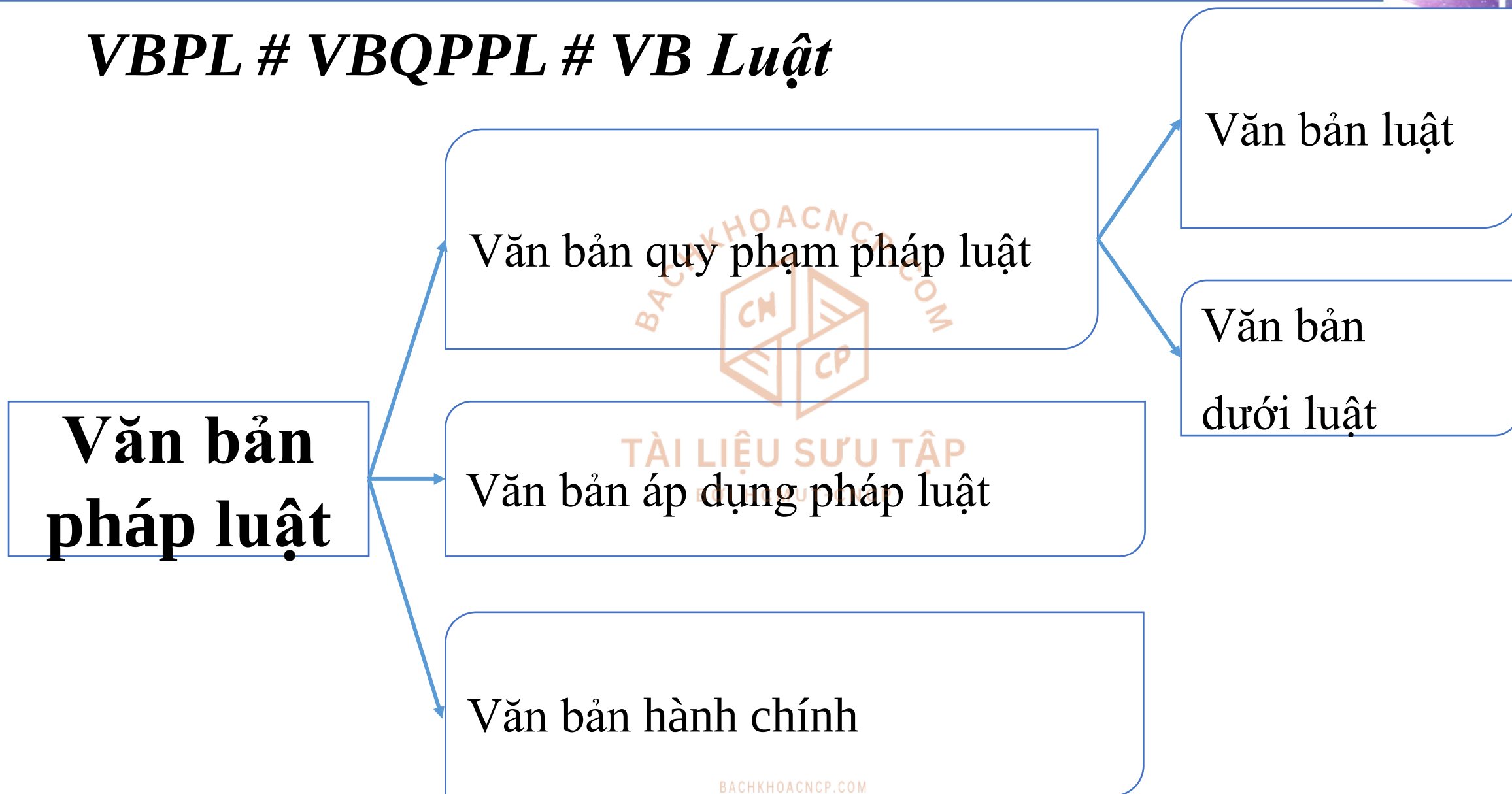
3

Văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

4

Văn bản quy phạm pháp luật được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

VBPL # VBQPPL # VB Luật

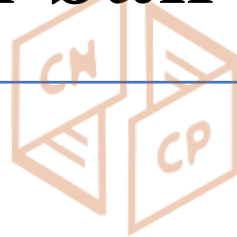


2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



b. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản luật



TÀI LIỆU SƯU TẬP

BỞI HCMUT-CNCP

Văn bản dưới luật

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



b. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản luật

là văn bản **do Quốc hội** – cơ quan quyền lực nhà nước **ban hành** theo hình thức, trình tự, thủ tục luật định.

giữ vai trò **cao nhất** trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản luật **gồm:** Hiến pháp; các Bộ luật, Luật; Nghị quyết do Quốc hội ban hành.

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



b. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản dưới luật

là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được luật quy định

có hiệu lực pháp lý thấp hơn văn bản luật

hiệu lực pháp lý của từng văn bản dưới luật không giống nhau mà tùy vào thẩm quyền của chủ thể ban hành chúng

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



b. Phân loại văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản dưới luật:

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

Nghị định của Chính phủ;

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

...

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

STT	CHỦ THỂ BAN HÀNH	VBQPPL
1	Quốc hội	-Hiến pháp -Bộ luật, Luật -Nghị quyết
2	Ủy ban thường vụ Quốc hội	- Pháp lệnh -Nghị quyết -Nghị quyết liên tịch
3	Chủ tịch nước	- Lệnh -Quyết định

STT	CHỦ THỂ BAN HÀNH	VBQPPL
4	Chính phủ	- Nghị định - Nghị quyết liên tịch
5	Thủ tướng Chính phủ	- Quyết định
6	Hội đồng thẩm phán TANDTC	- Nghị quyết
7	CATANDTC, VT VKSNDTC	- Thông tư - Thông tư liên tịch

STT	CHỦ THỂ BAN HÀNH	LOẠI VĂN BẢN
8	Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ	- Thông tư
9	Tổng kiểm toán Nhà Nước	- Quyết định
10	HĐND các cấp	- Nghị quyết
11	UBND các cấp	- Quyết định

Văn bản được ban hành # Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành

Ví dụ: Bộ trưởng có quyền ban hành **văn bản** là quyết định, thông tư.

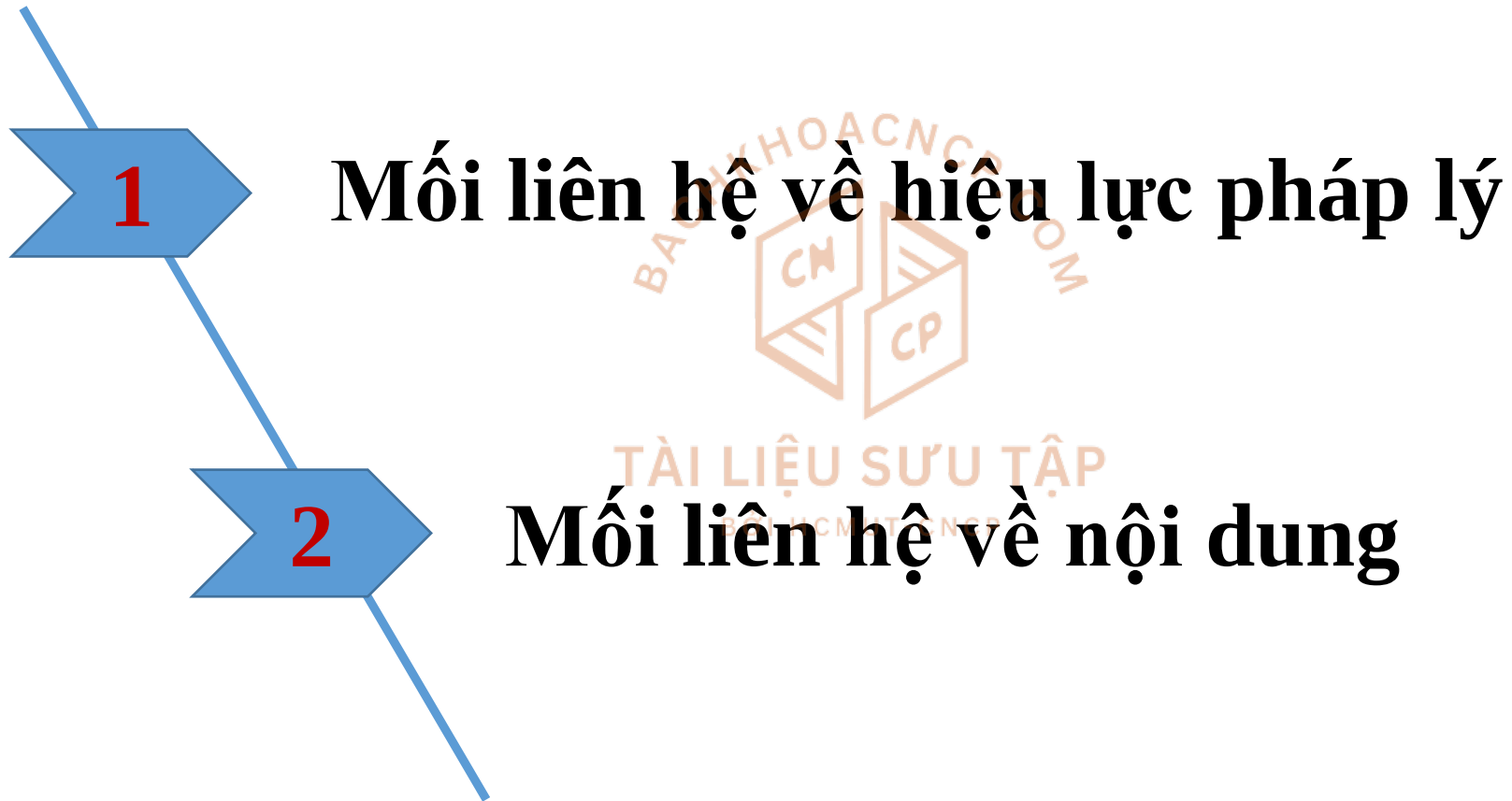
Nhưng Bộ trưởng chỉ ban hành **một loại văn bản quy phạm pháp luật** là Thông tư

Để xác định chủ thể có thẩm quyền ban hành VBQPPL, sinh viên dựa vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Xem các slide sau:

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật

c. Mối liên hệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật



2.2 Văn bản quy phạm pháp luật

c. Mối liên hệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật

1

Mối liên hệ về hiệu lực pháp lý:

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật luôn tồn tại **trong trật tự thứ bậc về hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp.**

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật

c. Mối liên hệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật

2

Mối liên hệ về nội dung:

Các văn bản trong hệ thống pháp luật **phải thống nhất với nhau về nội dung**, nghĩa là có sự thống nhất với nhau giữa các ngành luật, chế định luật và quy phạm pháp luật trong hệ thống cấu trúc bên trong; đảm bảo **không chồng chéo, xung đột nhau**.

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



d. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật



2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



d. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật



Hiệu lực theo thời gian

Hiệu lực theo thời gian của văn bản quy phạm pháp luật **xác định thời điểm bắt đầu** để áp dụng văn bản vào đời sống **cho đến khi chấm dứt** sự tác động của văn bản đó.

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



d. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

2

Hiệu lực theo không gian

là phạm vi lãnh thổ mà văn bản đó tác động tới.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

2.2 Văn bản quy phạm pháp luật



d. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

3 Hiệu lực theo đối tượng tác động

đối tượng tác động của văn bản quy phạm pháp luật gồm cá nhân, tổ chức chịu sự tác động của văn bản.

Thảo luận



1. Văn bản nào trong số các văn bản sau là văn bản QPPL?

- A. Thông báo của Chính phủ
- B. Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh
- C. Lời kêu gọi của Chủ tịch nước
- D. Thông tư của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

2. Trong số các VBQPPL sau, văn bản nào là văn bản luật?

- A. Hiến pháp do Quốc hội ban hành
- B. Pháp lệnh do UBTVQH ban hành
- C. Nghị quyết do UBTVQH ban hành
- D. Nghị định của Chính phủ

Thảo luận



3. Trong số các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nào có giá trị pháp lý cao nhất?

- A. Hiến pháp
- B. Pháp lệnh
- C. Luật
- D. Nghị quyết

4. Luật Giao thông đường bộ là văn bản do chủ thể nào sau đây ban hành?

- A. Bộ Giao thông vận tải
- B. Quốc hội
- C. Ủy ban thường vụ Quốc hội
- D. Bộ Tư pháp





5. Nghị định là văn bản do chủ thể nào sau đây ban hành?

A. Các bộ và cơ quan ngang bộ

B. Chủ tịch nước

C. Thủ tướng chính phủ

D. Chính phủ



LUẬT VÀ PHÁP LUẬT ????



	LUẬT	PHÁP LUẬT
ĐỊNH NGHĨA	Luật là một loại văn bản	Pháp luật là để chỉ một phạm trù gồm nhiều loại văn bản cũng như các hình thức khác để biểu thị các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung.
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH	Luật chỉ điều chỉnh một ngành, lĩnh vực.	Pháp luật là cả một hệ thống quy tắc gắn liền với một nhà nước, giúp nhà nước đó điều hành bộ máy của mình.

3. QUAN HỆ PHÁP LUẬT

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

3.1 Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật

a. Khái niệm

Quan hệ pháp luật là những quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh.

3.1 Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật

Từ khái niệm trên, có thể hiểu rằng:

4

quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội

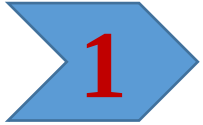
5

phản ánh mối liên hệ giữa con người với con người trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội

3.1 Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật



b. Đặc điểm của quan hệ pháp luật



Quan hệ pháp luật là quan hệ có tính ý chí



Quan hệ pháp luật có cơ cấu chủ thể nhất định

3.1 Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật



b. Đặc điểm của quan hệ pháp luật

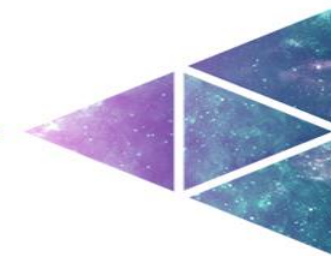
4

Quan hệ pháp luật có nội dung là quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể

5

Quan hệ pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện

3.2 Phân loại quan hệ pháp luật



Căn cứ vào **tiêu chí phân chia ngành luật**, quan hệ pháp luật được chia thành

1

Quan hệ
pháp luật
hình sự

2

Quan hệ
pháp luật
dân sự

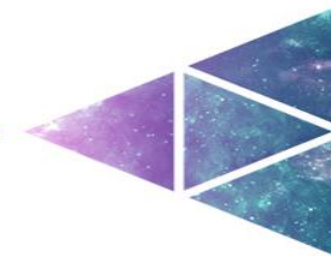
3

Quan hệ
pháp luật
hành chính

4

Các quan
hệ pháp luật
khác

3.2 Phân loại quan hệ pháp luật



Căn cứ vào căn cứ vào nội dung , quan hệ pháp luật được chia thành

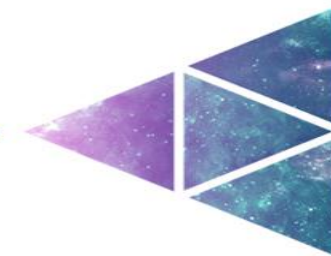
1

Quan hệ
pháp luật
nội dung

2

Quan hệ
pháp luật
hình thức

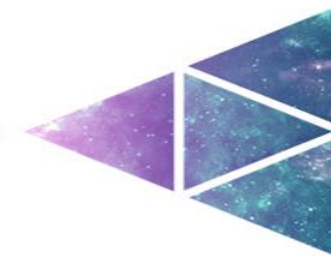
3.3 Chủ thể quan hệ pháp luật



a. Khái niệm

Chủ thể quan hệ pháp luật là những cá nhân, tổ chức đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật quy định cho mỗi loại quan hệ pháp luật và tham gia vào quan hệ pháp luật đó.

3.3 Chủ thể quan hệ pháp luật

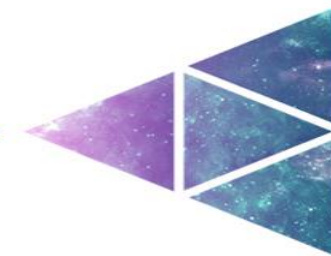


a. Khái niệm

Để một cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật, trước hết cá nhân, tổ chức phải đáp ứng những điều kiện:

- **Năng lực pháp luật**
- **Năng lực hành vi pháp lý**

3.3 Chủ thể quan hệ pháp luật

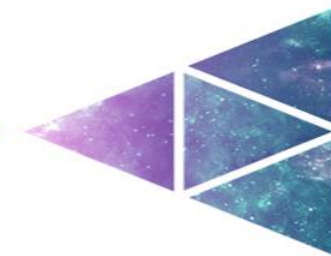


b. Đặc điểm chủ thể quan hệ pháp luật

Thứ nhất, về năng lực pháp luật của chủ thể - đây là khả năng của chủ thể được hưởng quyền và nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật.

Năng lực pháp luật của chủ thể xuất hiện từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.

3.3 Chủ thể quan hệ pháp luật

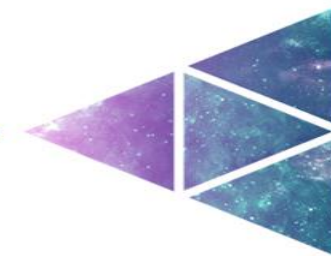


b. Đặc điểm chủ thể quan hệ pháp luật

Thứ hai, về năng lực hành vi pháp lý của chủ thể - đây là khả năng của chủ thể được Nhà nước xác nhận trong quy phạm pháp luật cụ thể.

Chủ thể **bằng chính hành vi của mình** thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý; **độc lập chịu trách nhiệm pháp lý** khi tham gia vào quan hệ pháp luật cụ thể.

3.3 Chủ thể quan hệ pháp luật

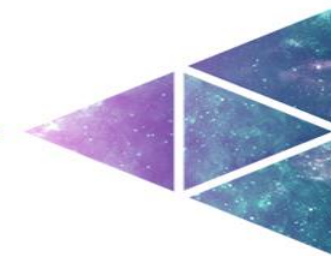


b. Đặc điểm chủ thể quan hệ pháp luật

Đối với cá nhân, năng lực hành vi pháp lý được xem xét chủ yếu dưới ba phương diện:

- Độ tuổi
- Khả năng nhận thức
- Tình trạng sức khỏe, thể lực.

3.3 Chủ thể quan hệ pháp luật

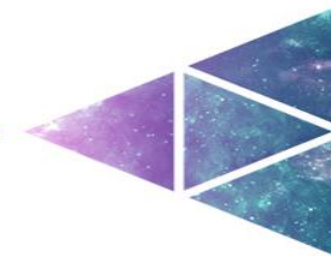


b. Đặc điểm chủ thể quan hệ pháp luật

Thứ ba, mối quan hệ giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ thể:

- Năng lực pháp luật là điều kiện cần, năng lực hành vi là điều kiện đủ
- Một chủ thể pháp luật đơn thuần **chỉ** có năng lực pháp luật thì **không thể tự mình** tham gia một cách chủ động vào các quan hệ pháp luật.

3.3 Chủ thể quan hệ pháp luật



c. Các loại chủ thể quan hệ pháp luật

- **Cá nhân:** là thuật ngữ để nói đến con người tự nhiên.
- **Pháp nhân:** là tổ chức thỏa mãn các điều kiện quy định của Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 74).

3.4 Sự kiện pháp lý



a. Khái niệm

Sự kiện pháp lý là những điều kiện, hoàn cảnh, tình huống được dự kiến trong quy phạm pháp luật gắn với việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể khi chúng diễn ra trong đời sống thực tế.

3.4 Sự kiện pháp lý



b. Phân loại sự kiện pháp lý

Căn cứ kết quả tác động của sự kiện pháp lý đối với quan hệ pháp luật:

- **1** Sự kiện pháp lý làm **phát sinh** quan hệ pháp luật
- **2** Sự kiện pháp lý làm **thay đổi** quan hệ pháp luật
- **3** Sự kiện pháp lý làm **chấm dứt** quan hệ pháp luật

4. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

4.1 Thực hiện pháp luật



a. Khái niệm

Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật.

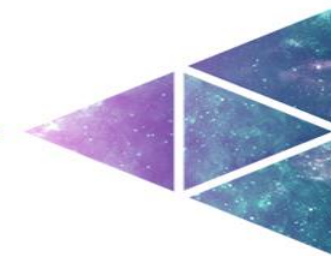
4.1 Thực hiện pháp luật



b. Đặc điểm của thực hiện pháp luật

- 1 là hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật
- 2 là hoạt động đưa các quy phạm pháp luật vào thực tiễn áp dụng.
- 3 do nhiều chủ thể khác nhau tiến hành với nhiều cách thức khác nhau.

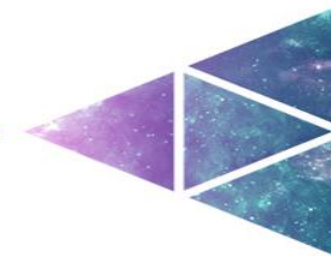
4.2 Vi phạm pháp luật



a. Khái niệm

Vi phạm pháp luật là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật, do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến các quan hệ xã hội được Nhà nước xác lập và bảo vệ.

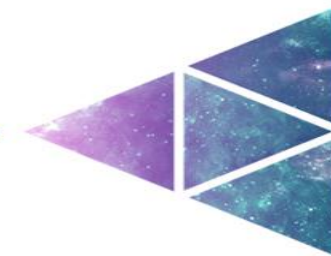
4.2 Vi phạm pháp luật



b. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật

Thứ nhất, vi phạm pháp luật trước hết phải là hành vi xác định của chủ thể (được thể hiện ra thế giới khách quan dưới dạng hành động hoặc không hành động của con người), mang tính nguy hiểm cho xã hội.

4.2 Vi phạm pháp luật



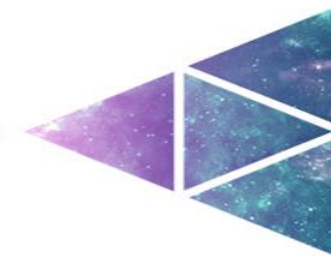
b. Các dấu hiệu của vi phạm pháp

luật

Thứ hai, vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, thể hiện ở việc:

- Chủ thể làm một việc mà pháp luật cấm.
- Chủ thể sử dụng quyền hạn vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép (vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng).
- Chủ thể không thực hiện nghĩa vụ mà Nhà nước bắt buộc.

4.2 Vi phạm pháp luật

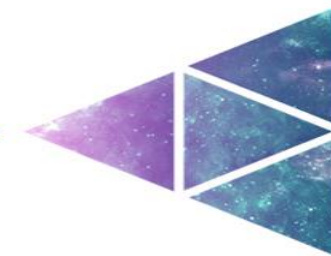


b. Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật

Thứ ba, vi phạm pháp luật phải chứa đựng **lỗi** của chủ thể.

Thứ tư, vi phạm pháp luật phải là hành vi do người **có năng lực hành vi pháp lý** thực hiện.

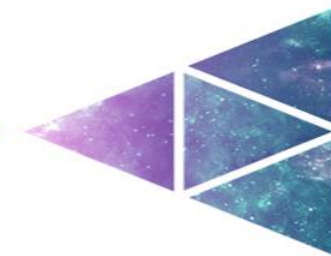
4.3 Trách nhiệm pháp lý



a. Khái

Trách nhiệm pháp lý là việc Nhà nước bằng ý chí đơn phương của mình, buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định ở bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật do ngành luật tương ứng xác định.

4.3 Trách nhiệm pháp lý



b. Các loại trách nhiệm pháp lý

Căn cứ vào tính chất các biện pháp xử lý, cơ quan xử lý, đối tượng bị áp dụng, có **bốn** loại trách nhiệm pháp lý:



Trách nhiệm hình sự



Trách nhiệm hành chính



Trách nhiệm dân sự



Trách nhiệm kỷ luật

**THANK
YOU**

BACHKHOACNCP.COM

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP